

1501209-86.2021.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302801/2021 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 21248807 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 250/21/428 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 2302801 - DEL.SEC.JACUPIRANGA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501209-86.2021.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501209-86.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302801/2021 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 21248807 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 250/21/428 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 2302801 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIANE TEREZINHA RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

ELIANE TEREZINHA RIBEIRO foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, por volta das 23:00 horas, do dia 07 de novembro de 2021, na Rua Rio Tocantis, nº 87, bairro Inhuguvira, cidade de Cajati, Comarca de Jacupiranga, adquiriu e trazia consigo, de forma livre e consciente, para fins de venda e entrega a terceiros, 20 (vinte) eppendorfs de cocaína, totalizando 32.2 gramas, 22 (vinte e dois) eppendorfs de crack, totalizando 37,7 gramas, e 02 (duas) buchas de maconha, totalizando 24,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 75/76.

Resposta à acusação, às fls. 117/121.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório da ré. Após, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo pericial de fls. 151/155.

A autoria é certa e recai sobre a ré, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais militares relataram que durante patrulhamento avistaram Eliane juntamente com um grupo de pessoas em local conhecido pelo tráfico. Realizada a abordagem da acusada, as drogas foram localizados em busca pessoal. Indagada, a ré confirmou que estava realizando a venda de entorpecentes.

O depoimento dos policiais militares merece credibilidade, pois está em consonância com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

A ré, por sua vez, disse que a droga era para uso próprio. Entretanto, a versão não tem qualquer suporte probatório e acabou isolada nos autos. Ademais, a quantidade de entorpecente não se mostra compatível com a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso, a natureza da droga é desfavorável, levando em conta o potencial lesivo do crack para a saúde pública, muito superior ao de outros entorpecentes.

Da mesma forma, os maus antecedentes da ré (0002829-77.2002.8.26.0294) pesam em seu desfavor.

Isto posto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, aumento a pena em 1/6, em razão da reincidência (0001727-61.2015.8.26.0424), e fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na 3ª fase, não há o que considerar.

Ante o exposto, CONDENO o réu ELIANE TEREZINHA RIBEIRO a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que a ré seja portadora de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva da acusada, por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários em caso de advogado nomeado nos termos do convênio DPE/OAB.

Intime-se.

Jacupiranga, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA